

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-078, 2024-079	요구일자	2024.11.29.	처분종류	부서주의, 통보
처분대상부서	△△사무소	조치부서	△△사무소	회신기일	2025.01.29.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 현지계약 관리 미흡 등 -				

1. 업무개요

△△사무소는 협력단 내규인 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정」 및 「국제조달규정」과 해외사무소 현지입찰 및 계약을 위한 「해외사무소 조달 업무 매뉴얼」에 따라 계약의 기준과 절차를 준수하여 용역계약 등을 체결하고 있다.

△△사무소가 감사 대상기간(2021. 1월~2024. 6월)내 체결한 현지계약 건수는 총 20건으로 계약 현황은 아래와 같다.

[표 13] △△사무소 계약체결 현황(2021.1월~2024.6월)

연번	계약명	계약구분	계약체결일	최종 계약금(USD)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

17				
18				
19				
20				

2. 관계법령 및 판단기준

해외사무소에서 진행하는 현지입찰은 내규인 「국제조달규정」에 일반적인 원칙들이 정리되어 있으며, 동규정에 명시되지 않은 사항은 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 및 시행세칙」과 대외무상협력사업에 관한 여타 규정을 준용하도록 되어 있다.

또한, 위 규정 및 시행세칙에는 현지입찰 추진단계별 준수사항과 이행보증 등 계약의 성실한 이행을 담보하기 위한 보증의 납부 조건과 방법 등이 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

실지감사 기간 중, 사무소에서 보관하고 있는 계약체결 서류를 확인한 결과 원본 계약서가 부재하거나 계약 보증서를 증권으로 징구하지 않고 지급각서로 갈음하는 등 계약 서류 관리에 미흡한 사항이 [표 14]와 같이 확인되었다.

[표 14] △△사무소 계약체결 현황(2021.1월~2024.6월)

계약체결 건수	원본계약서 부재 건수	계약이행보증 서류		하자보수보증 서류		전자조달시스템 미등록 계약건수
		증권	지급각서	증권	지급각서	
20	5	3	12	—	10	3

가. 원본 계약서 관리 부적정

「기록물관리에 관한 지침」 제3조에 따르면 ‘기록물’이란 협력단이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 모든 형태의 기록정보 자료로 정의하고 있으며, 동 지침 제4조 2항 1호에서는 기록물의 진본성을 보장하기 위해 기록물이 원래 의도하였던 그 상태를 유지해야 한다고 명시되어 있다.

이에 따라 해외사무소에서 서면으로 체결한 계약서 또한 기록물관리 지침을 준수하여 원본을 보관해야 하나, △△사무소는 총 5건의 계약서 원본이 부재한 것으로 확인되었다.

원본 계약서가 없는 경우 향후 계약 관련 분쟁 발생 시 원본의 존재 및 원본 성립의 진정에 관한 다툼의 여지가 있고, 사본 계약서만으로는 원본의 정확성을 보증할 수 없기 때문에 향후 증거로서 가치가 없을 수 있다.

따라서 원본계약서가 없는 것은 사무소의 기록물관리 부실이며 업무 관리에 대한 주의를 소홀히 한 것이므로 향후에는 계약서를 분실하지 않도록 관리에 유의하여야 한다.

나. 계약 보증의 지급각서 대체 부적절

「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 시행세칙」 제54조 제1항 제1호에 근거하여 계약금액이 3천만원 이하인 계약을 체결하는 경우에는 계약서 작성을 생략할 수 있고, 이 경우 같은 조 2항에 따라 계약상대자로부터 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 제출받아 비치해야 한다.

특히, 계약보증금의 경우 동 세칙 제50조 제2항 제2호에 따라 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우에 한하여 계약보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 있으며 계약보증금 지급보증확약각서를 제출하도록 명시하고 있다.

그러나 △△사무소는 현지 관례상 보험발급 절차가 복잡하고 승인에 오랜 시간이 소요되어 미화 100만불이 넘는 대규모 계약 외에는 현지 업체들은 별도의 보증보험을 들지 않으며, 대규모 공사를 제외하고 계약이행보증이나 하자보증을 요구하는 경우 계약 파기로 이어지는 경우가 다수 있다는 사유로 5천만원이 넘는 계약의 경우에도 계약보증금 대신 지급각서로 이를 대체하고 있다고 하였다. 이는 계약보증금의 면제 또는 지급각서 기준에 부합하지 않는 계약에도 지급각서로 계약보증금을 대체하는 등 계약 지침을 준수하지 않고 있는 것이다.

「국가계약법 시행령」 제50조 7항에서 계약보증금은 현금 또는 보증서 등으로 납부하도록 명시되어 있으므로 현지 관례상 보증보험 발급이 용이하지 않다면 동가치 상당액 이상의 현금으로 대체 납부하는 등 계약보증금 당초의 취지를 반영하여 계약 미이행에 대비하여야 한다.

계약보증금은 계약의 성실한 이행을 보장하기 위한 담보로서 계약상대자가 그 의무를 이행하지 않은 경우 국고에 귀속시키는 안전장치의 역할을 하며, 지체상금 징수 발생

시에도 그 금액이 계약보증금 상당액에 달하는 경우 계약해지를 결정¹⁾하게 되므로 이를 지급각서로만 대체하는 것은 상당한 위험을 내포하고 있다.

또한, 각종 보증금은 보증기간이 정해져 있으므로 보증서에는 보증기간 및 금액의 적정성을 확인할 수 있도록 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 시행세칙」 제66조에 따라 명확한 보증기간과 보증금을 명시하여야 함에도 불구하고 △△사무소가 관리하고 있는 지급각서에는 보증 관련한 정보가 모호하거나 포함되어 있지 않는 것으로 확인되었다.

심지어 계약이행보증각서를 계약서 체결일보다 먼저 수령하는 등 계약서와 지급 각서의 서명 날짜가 상이한 부분도 발견되어 계약에 따른 보증보험 징구 및 관리에 미흡한 점이 있는 바 △△사무소는 향후 계약관리에 보다 주의를 기울일 필요가 있다.

다. 선금 지급 기준 미준수

△△사무소는 2022년 글로벌연수 귀국연수생 동창회 활동으로 주재국 수산부 측 지원 요청에 따라 어촌에 태양광 냉동고를 지원하기 위해 2022년 8월 18일 ‘△△ 태양광 냉동고 구매 및 설치 용역 계약’을 체결했다.

협력단의 「선금지급지침」에 따르면 물품 구매는 선금 지급이 불가하다. 그럼에도 불구하고 △△사무소에서는 동 계약서에 선금 60%를 지급하고, 냉동고 설치 후 잔금 40%를 지급하는 것으로 명시하여 상기 지침을 준수하지 않았다.

라. 「위임전결규정」에 따른 계약 서명권자 부적정

「위임전결규정」 제5조에서는 직책별 위임전결사항 기준 및 단위업무별 위임전결 세부사항을 정하고 있으며, 동 규정 [별표1-2] 단위업무별 위임전결 세부사항에 따르면, 현지사무소 계약체결은 사무소장 전결사항으로 되어 있다. 따라서 계약체결 시 계약서상 서명권자는 사무소장이 되어야 한다.

그러나 [표 25]와 같이 △△사무소의 일부 승낙사항을 포함한 수의계약의 계약서 서명권자가 사무소장이 아닌, 계약담당자 서명날인을 통해 계약체결을 하고 있어 위임전결 기준에 맞지 않는 것으로 확인되었다.

[표 15] 서명권자가 사무소장이 아닌 계약 건

연번	계약명	계약구분
1	△△ 연수생 동창회 사회공헌활동 학교 기자개 구매 승낙사항	수의계약
2	△△사무소 2022년 홍보리플렛 개정 발간	수의계약
3	△△ 기후변화대응 보건역량강화사업 응급의료차량 특장 용역계약	수의계약

4. 조치할 사항

△△사무소는,

- ① 계약 관련 중요 서류의 원본 보관 및 관리에 유의하시고, 향후 계약 체결 시 계약자로부터 계약 관련 각종 보증금을 현금 또는 보증서 등으로 징구하시기 바랍니다. (부서주의)
- ② 또한, 계약 종류별 기준에 따른 선금 지급에 유의하시고, 계약 체결 시 「위임전결규정」에 따라 사무소장이 서명권자가 될 수 있도록 하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합감사
------	------

1) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제75조 계약의 해제·해지